

한국가스공사 상임감사위원

통보(신고)

일련번호 제21-국조실후속특정-12호

제 목 무면허 건설업자와 전문건설공사 계약 체결

소관부서 ○○○○○○○○(gg기지지사)

조치부서 gg기지본부

내 용

1. 업무 개요

gg기지본부 ○○○○○○부는 “gg기지 LNG Reloading 시스템 구축공사(계약상대자 ○○○○○○○○(주), 계약금액 2,587,575천 원, 계약기간 2019. 9. 20.부터 2020. 11. 19.까지)를 시행하고 준공하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록하여야 하고, 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따르면 공사 예정금액이 1천 5백만 원 미만의 전문건설공사 등 경미한 공사의 경우에 한하여 면허등록 없이 공사를 시행 할 수 있도록 되어 있다.

※ 「건설산업기본법」 제95조의2(벌칙) 1호에 “제9조 제1항에 따른 등록을 하지 아니하고 건설업을 한 자에게 ” 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다” 고 규정되어 있음

한편 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격) 제1항에 따르면 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종에 등록하여야 하고, 같은 법 제25조(수급인 등의 자격제한) 제2항에 따라 수급인은 위 제16조의 시공

자격을 갖춘 건설사업자에게 하도급 하여야 한다.

※ 「건설산업기본법」 제96조(벌칙) 4호에 “제25조(수급인 등의 자격 제한) 제2항의 규정을 위반하여 하도급한 자에게 “3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다” 고 규정되어 있음

3. 점검 결과 확인된 문제점

○○○○○○○○(gg기지지사)는 “gg기지 LNG Reloading 시스템 구축공사”를 우리공사로부터 도급받아 수행하면서, 【표】 과 같이 ‘토목공사’ 등 3건의 공사를 해당 전문 건설면허가 없는 ⅡⅡⅡⅡ 등 3개 업체와 16.6백만 원에서 20.6백만 원까지의 금액으로 수의계약을 체결하여 시행하게 하는 등 건설산업기본법 제25조(수급인 등의 자격 제한) 제2항을 위반하였다.

【표】 gg기지 LNG Reloading 시스템 구축공사 관련 무면허 전문건설공사 수의계약 현황

번호	계약명	계약내용	계약분류	계약자	계약기간	계약금액 (VAT포함)	보유 면허
1	LNG Reloading 시스템 구축공사 관련 토목공사	토목공사	공사 수의계약	ⅡⅡⅡⅡ	‘20. 3. 3 ~ 6.30	16,630,000	없음
2	LNG Reloading 시스템 구축공사 배관작업 외주시행 용역	배관공사 용역	용역 수의계약	°F°F°F°F(주)	‘20. 8.25 ~ 10.23	20,666,800	없음
3	LNG Reloading 시스템 구축공사 관련 가설접근로 설치 외주시행 공사	가설비계 설치	용역 수의계약	△△△△ △△(주)	‘20. 9.17 ~ 11.19	18,909,000	없음

조치할 사항

gg기지본부장은

① 「건설사업기본법」 제9조 제1항을 위반한 ⅡⅡⅡⅡ 등 3개 업체와, 제25조 제2항을 위반한 ○○○○○○○○○를 고발 조치 할 수 있도록 해당 관서에 신고하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

gg기지본부 ☞☞☞☞부